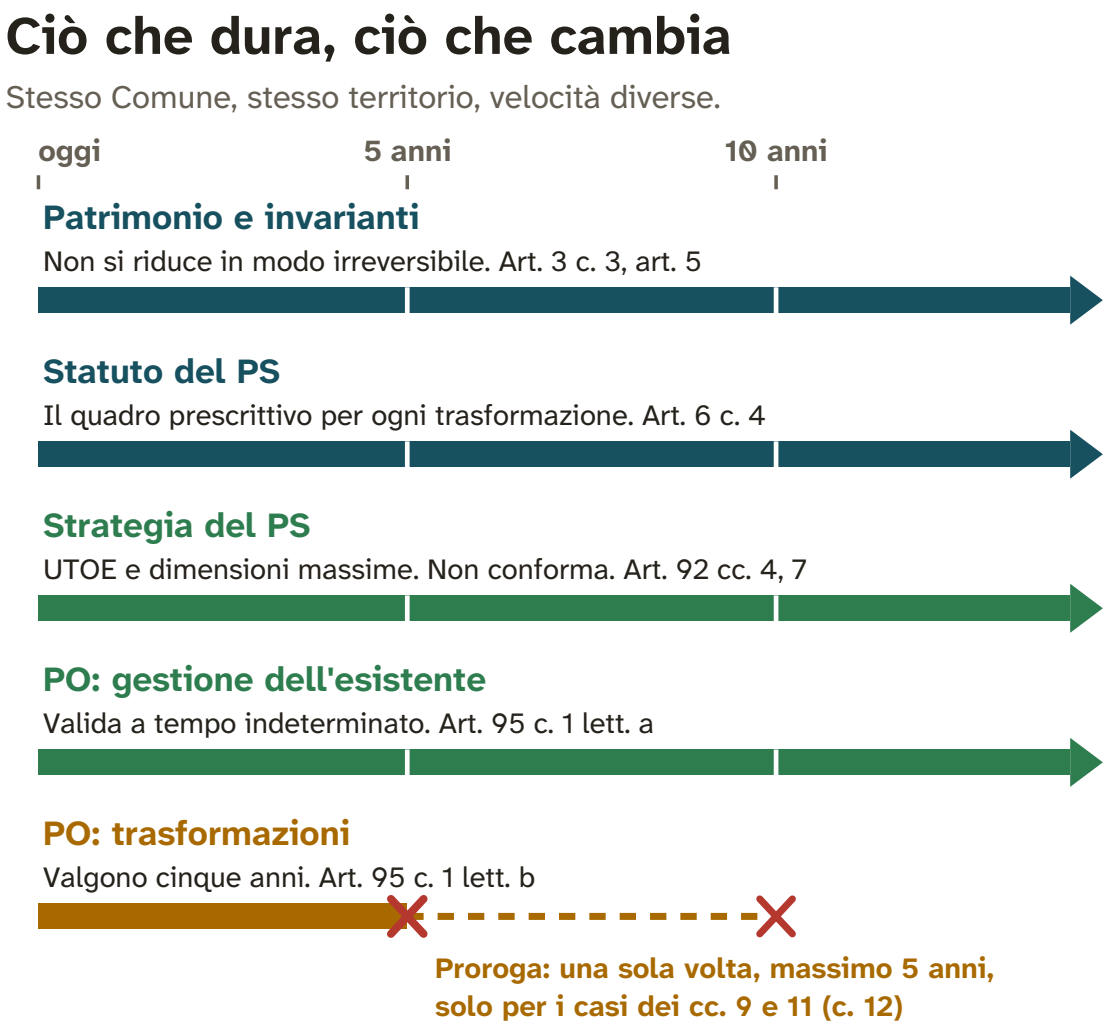
D2 — LR 65/2014: principi e strumenti

Livello di verifica: articoli controllati sul testo della Raccolta Normativa aggiornato all'08/09/2025, che è ancora l'ultimo disponibile al 3/11/2026. PIT: Disciplina e Abachi controllati. Sentenza C. Cost. 61/2026: vedi D7.

L'idea centrale

La legge separa ciò che **va conservato e riprodotto** (patrimonio, invarianti, statuto) da ciò che **può essere trasformato** (strategia, previsioni). E traccia una linea sul territorio: dentro il territorio urbanizzato si può consumare suolo a certe condizioni; fuori le trasformazioni diventano eccezioni controllate.



Chi tiene a freno chi

STATUTO DEL PS

Riconosce e fissa le regole. Perimetro del territorio urbanizzato.

Esempio: il terrazzamento di collina è invariante: si può toccare solo a certe condizioni.

↓ **è il limite**

STRATEGIA DEL PS

Quanto al massimo, dove in generale. Non dà diritti a nessuno.

Esempio: nell'UTOE nord, al massimo 20.000 mq di nuova residenza.

↓ **è il tetto**

PO, TRASFORMAZIONI

Cosa si fa nei prossimi cinque anni, nel tetto del PS.
Conforma: lo si ricava dall'art. 95 c. 1.

Esempio: comparto 3, lottizzazione di 6.000 mq: convenzione entro cinque anni.

Intanto, senza scadenza: PO, gestione dell'esistente

Centri storici, territorio rurale, interventi sugli edifici (art. 95 c. 2)

Che cosa scade, a cinque anni

Se manca l'atto richiesto, la previsione perde efficacia.

Piano attuativo, PUC o rigenerazione pubblici
✗ Non approvati — c. 9

Piano attuativo, PUC o rigenerazione privati
✗ Nessuna convenzione né atto d'obbligo — c. 11

Nuova edificazione diretta
✗ Nessun titolo edilizio — c. 11

Vincolo preordinato all'esproprio
✗ Niente progetto definitivo, o niente pubblica utilità

Vincolo: regola toscana (c. 10) e regola statale (DPR 327, art. 9 cc. 2-3).
Se l'opera può essere realizzata anche dai privati, il vincolo decade ma la previsione resta (c. 10). Ogni cinque anni il Comune fa il bilancio con una relazione (c. 14).

«Dura» non vuol dire «immutabile»: PS e PO si cambiano con varianti. Esempi e numeri sono inventati. Riscontrato su LR 65 al 08/09/2025, artt. 3, 5, 6, 92, 95.

Concetti fondamentali

Patrimonio territoriale (art. 3). «L'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani», riconosciuto di valore per le generazioni presenti e future. Quattro strutture:

1. **idro-geomorfologica**: geologia, morfologia, suoli, idrologia;
2. **ecosistemica**: aria, acqua, suolo, flora e fauna;
3. **insediativa**: città, insediamenti minori, infrastrutture, sistemi produttivi;
4. **agro-forestale**: boschi, pascoli, campi, sistemazioni, edilizia rurale.

Comprende anche il patrimonio culturale e il paesaggio (c. 4).

A parole tue, come è stato chiesto all'orale: è ciò che secoli di rapporto tra una comunità e il suo ambiente hanno costruito e che continua a dare valore a quel luogo. Non è un vincolo da museo: è una risorsa da far vivere senza consumarla.

Divieto di riduzione irreversibile (artt. 3 c. 3 e 4 c. 1). Ogni trasformazione si valuta con un bilancio complessivo degli effetti.

Invarianti strutturali (art. 5). Caratteri specifici, principi generativi e regole che assicurano tutela e riproduzione delle componenti identitarie. Riguardano tutto il territorio, comprese le parti degradate. **Non sono un vincolo di non modificabilità**, salvo espressa disciplina: sono il riferimento per stabilire **le condizioni di trasformabilità** (c. 2). Le limitazioni che ne derivano non danno luogo a indennizzo (art. 7).

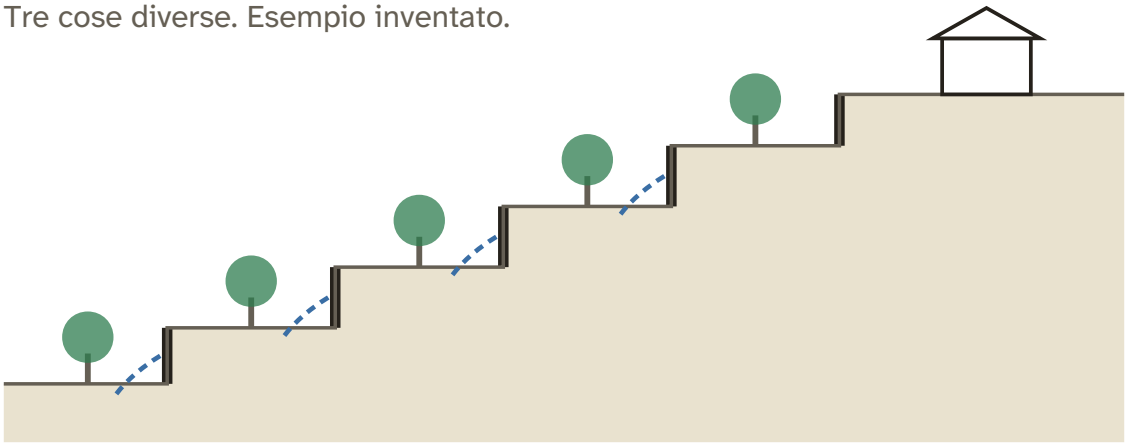
Le quattro invarianti del PIT:

	Invariante	Da leggere in
I	Caratteri idrogeomorfologici dei bacini e dei sistemi morfogenetici	Sistemi morfogenetici
II	Caratteri ecosistemici del paesaggio	Rete ecologica
III	Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi	**Morfotipi insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee** (TR, TPS)
IV	Caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali	**Morfotipi rurali**

Statuto del territorio (art. 6). Atto di riconoscimento identitario con cui la comunità riconosce il proprio patrimonio e ne fissa le regole. È formulato a ogni livello ed è **quadro di riferimento prescrittivo** per le trasformazioni (c. 4). Provincia e Comune si conformano allo statuto regionale (c. 5).

La stessa collina, tre parole

Tre cose diverse. Esempio inventato.



Terrazze, muretti, olivi, rustico. In azzurro: il drenaggio dell'acqua.

STRUTTURA: che cosa c'è (LR 65, art. 3)
Muretti, terrazze, olivi e rustico fanno parte della struttura agro-forestale. Sono le cose.

↓ **perché esiste ancora?**

INVARIANTE: la regola che la fa durare (art. 5)
I muretti reggono perché qualcuno li ripara e l'acqua scola: terrazza, muro e drenaggio funzionano insieme. Non è la singola pietra: è il principio.

↓ **chi lo mette per iscritto?**

STATUTO: il documento che li scrive (artt. 6, 92)
È una parte del piano strutturale: riconosce il patrimonio, ne fissa invarianti e regole. In tavola: la collina. Nelle norme: cosa va garantito.

Perché ti sembrano la stessa cosa

Sono divise in quattro temi corrispondenti, ma rispondono a domande diverse.

Struttura: le cose (LR 65, art. 3)		Invariante: caratteri e regole (PIT)
Idro-geomorfologica	→	I. Bacini e sistemi morfogenetici
Ecosistemica	→	II. Caratteri ecosistemici
Insediativa	→	III. Policentrismo e reti
Agro-forestale	→	IV. Paesaggi rurali

Chi scrive lo statuto?

Non la comunità con la penna in mano: la legge usa una formula politica.

Progettista e ufficio
Scrivono il testo e disegnano le tavole

Cittadini e associazioni
Partecipano, con il garante; osservano (artt. 6 c. 3, 36)

Consiglio comunale
Eletto dalla comunità: adotta e approva (art. 19)

«Prescrittivo» vuol dire intoccabile?

No. I piani che vengono dopo devono rispettarlo (art. 6 c. 4).
L'invariante fissa le condizioni, non il divieto (art. 5 c. 2).

✓ **Il PO prevede il recupero del rustico**
Compatibile, se muri e scolo restano in funzione.

? **Il PO prevede un nuovo annesso su una terrazza**
Si può valutare solo alle condizioni fissate.

✗ **Il PO prevede di sbancare il versante**
Riduzione irreversibile: non si può (artt. 3 c. 3, 4 c. 1).

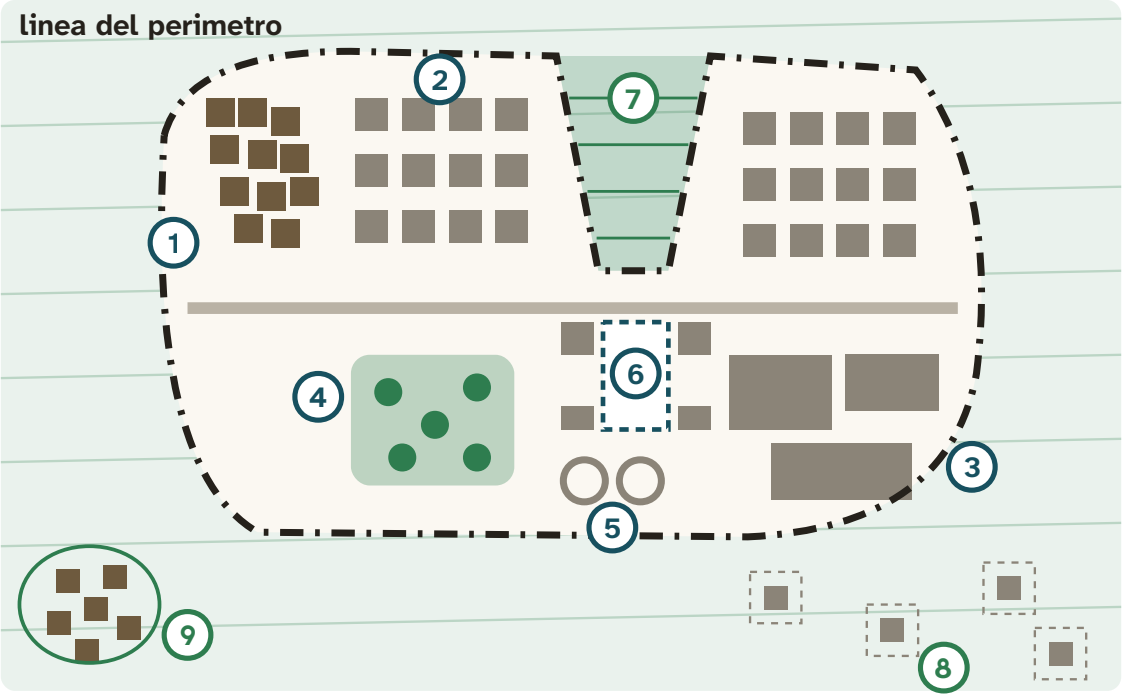
Lo statuto si può cambiare, con una variante, ma resta conforme al PIT (art. 6 c. 5).
Da non confondere: se c'è un bene paesaggistico valgono anche le regole del Codice.
Terrazze, muretti e casi sono inventati; gli esiti sono una lettura didattica.
Riscontrato su LR 65 al 08/09/2025, artt. 3, 5, 6, 19, 36; PIT, Disciplina, artt. 6-11.

Territorio urbanizzato (art. 4).

- **Lo compongono (c. 3):** centri storici; aree edificate con continuità dei lotti (residenziali, produttive, commerciali, direzionali, di servizio, turistiche); attrezzature e servizi; parchi urbani; impianti tecnologici; lotti e spazi inedificati interclusi dotati di urbanizzazione primaria.
- **Non lo compongono (c. 5):** aree rurali intercluse di valore paesaggistico o in continuità ambientale; edificato sparso o discontinuo e sue pertinenze.
- **Regola (c. 2):** l'impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali è ammesso solo dentro il territorio urbanizzato. **Fuori, nessuna nuova residenza**, fatta salva la disciplina del territorio rurale. Le trasformazioni non residenziali esterne passano per la conferenza di copianificazione (c. 7 e art. 25).
- **Condizione generale (c. 8):** nuovi impegni di suolo solo se non esistono alternative di riuso e riorganizzazione.
- **Condizioni per nuovi insediamenti (c. 10):** sicurezza idrogeologica; acqua e depurazione; energia; mobilità e trasporto collettivo; qualità insediativa; rifiuti.

Dentro o fuori la linea

Esempio inventato: il margine della città della carta.



Dentro: lo compongono (art. 4 c. 3)

1. Centro storico: il borgo
2. Aree edificate con continuità dei lotti
3. Area produttiva edificata, anche se oggi dismessa
4. Parco urbano
5. Impianto tecnologico: il depuratore
6. Lotto libero intercluso, con strada e reti già fatte

Fuori: non lo compongono (art. 4 cc. 5-6)

7. Campi quasi chiusi dalla città, aperti verso la campagna
8. Case sparse e loro pertinenze
9. Nucleo rurale: si applica l'art. 65

Tutto ciò che sta fuori è territorio rurale (art. 64 c. 2). La linea la traccia lo statuto del piano strutturale (art. 92 c. 3 lett. b), all'adozione (DPGR 32/R, art. 3 c. 3).

Quattro richieste, una linea

Stessa carta, richieste inventate. Che cosa risponde l'art. 4?

10 villette sui campi fuori dalla linea — **no**

No. Fuori dal territorio urbanizzato non si fanno nuove case (c. 2).

Una casa per l'imprenditore agricolo, nel suo fondo — **se**

Solo con le regole del territorio rurale, che il c. 2 fa salve: se il piano la ammette, con programma aziendale approvato e casa necessaria all'imprenditore professionale, ai familiari o agli addetti (art. 73 c. 2).

Un capannone nuovo su un campo fuori dalla linea — **se**

Solo dopo il parere favorevole della conferenza di copianificazione (c. 7, art. 25 c. 1). Alcuni casi ne sono esclusi, per esempio l'ampliamento di un'attività che c'è già (art. 25 c. 2).

12 alloggi sul lotto intercluso 6 — **sì**

Il lotto è dentro: si può prevedere, ma solo se non c'è un'alternativa di riuso (c. 8) e se ci sono le prestazioni del c. 10. Lo decide il piano operativo, non la linea.

Il lotto 6 alla prova

Prima il riuso, poi le prestazioni. Verifiche inventate.

Prima domanda: c'è un'alternativa? (c. 8)
L'area dismessa 3 è già edificata. Se basta agli alloggi che servono, il lotto 6 resta libero. Nell'esempio non basta: il Comune lo dimostra nel piano.

↓ **solo allora**

Poi le prestazioni da assicurare (c. 10)

- ✓ **a. Sicurezza idrogeologica**
  fuori dalle aree allagabili
- ✓ **b. Acqua e depurazione**
  acquedotto in strada, depuratore 5 capiente
- ✓ **c. Energia**
  rete elettrica in strada
- ⓘ **d. Mobilità e trasporto collettivo**
  stazione a 600 m; manca la ciclabile
- ✓ **e. Qualità degli insediamenti**
  verde e parcheggi nel progetto
- ✓ **f. Rifiuti**
  raccolta già attiva nella via

Se manca qualcosa
La legge ammette la realizzazione contestuale delle opere necessarie (c. 10): qui la ciclabile si fa insieme agli alloggi.

Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 4, 25, 64, 65, 73, 92; DPGR 32/R, art. 3. Lettura didattica: il c. 10 usato come lista di controllo e l'ordine «prima il riuso». Carta, lotti, richieste e verifiche sono inventati.

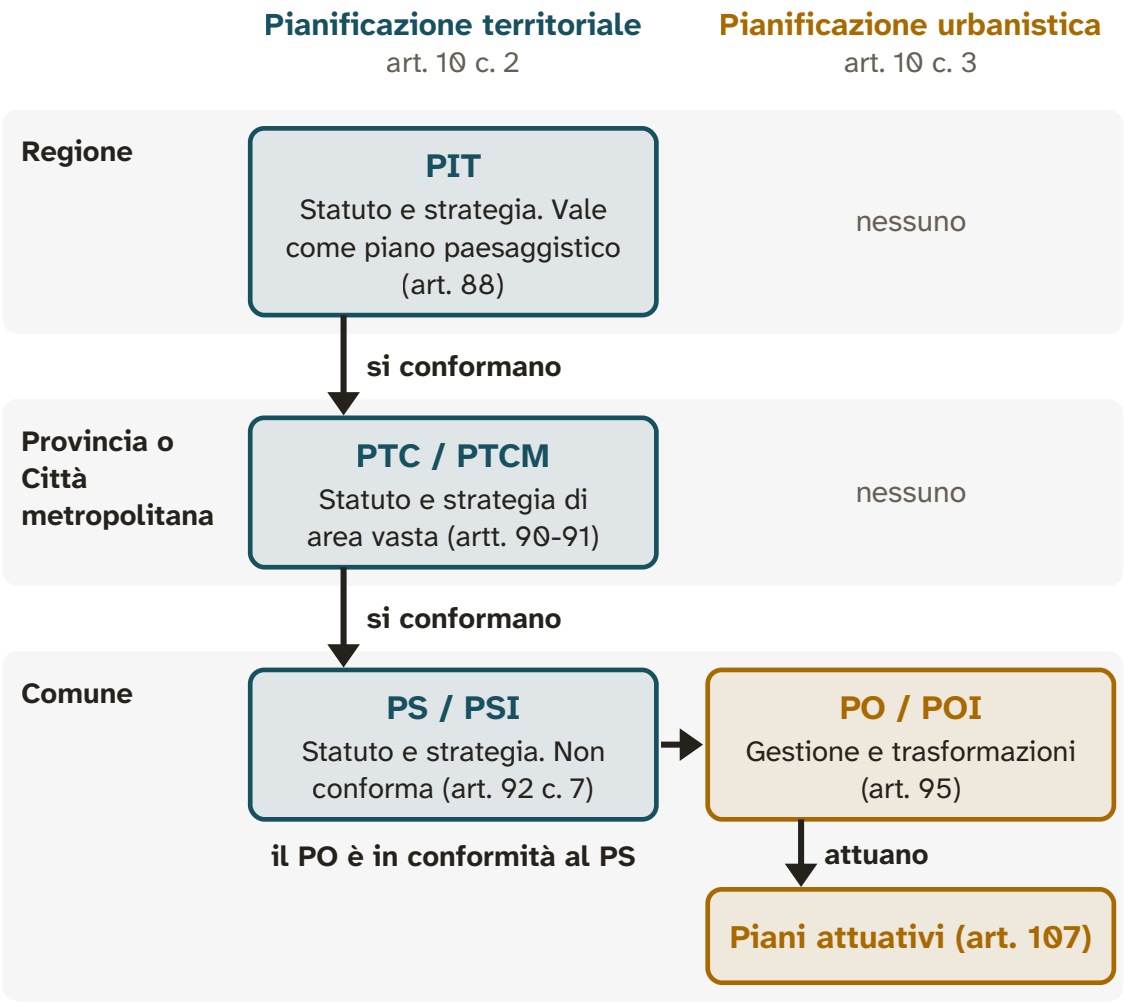
Gli atti (art. 10)

Strumenti della pianificazione territoriale	Strumenti della pianificazione urbanistica
PIT, PTC, PTCM, PS, PSI	PO, PO intercomunale, piani attuativi

Sono inoltre atti di governo del territorio i piani e programmi di settore e gli accordi di programma (art. 11).

Chi fa quale piano

Tre enti, due famiglie di strumenti (artt. 10 e 12).



Sono atti di governo anche (art. 11)
Piani e programmi di settore, se producono effetti territoriali o cambiano i piani. Accordi di programma, se cambiano PS e PO.

Chi approva (art. 12): la Regione il PIT; la Provincia il PTC e la Città metropolitana il PTCM, nel rispetto del PIT; il Comune PS, PSI per la sua parte, PO e piani attuativi.

Lo stesso posto, cinque atti

Esempio inventato: l'area dismessa della città della carta.

PIT
Riconosce l'invariante dei sistemi insediativi; per i tessuti produttivi dà obiettivi.
Effetto: vi si conformano politiche e piani (art. 88 c. 1).

↓

PTC
Qui non localizza nulla: dà indirizzi per il territorio rurale vicino.
Effetto: vi si conformano gli strumenti comunali (art. 90 c. 1).

↓

PS
L'area è dentro il perimetro, nell'UTOE Città: rigenerare, al massimo 20.000 mq di residenza.
Effetto: nessun diritto sul lotto; non conforma (art. 92 c. 7).

↓

PO
Prevede il PA 1: 6.000 mq di residenza, da convenzionare in cinque anni.
Effetto: decide sul lotto (lettura dell'art. 95 c. 1).

↓

Piano attuativo
Disegna strade, lotti e verde; il privato firma la convenzione.
Effetto: dettaglia e attua il PO (art. 107 c. 1).

E se serve una scuola nuova?
Un accordo di programma che cambia PS e PO è anch'esso atto di governo del territorio (art. 11 c. 3). Per le varianti si segue il titolo II, capo I (c. 4).

Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 10, 11, 12, 88, 90, 91, 92, 95, 107.
Lettura didattica: che il PO «conformi». Contenuti di PIT e PTC nell'esempio, area, numeri e scuola sono inventati.

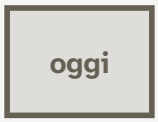
Confronto tra i piani

	PIT (art. 88)	PTC / PTCM (artt. 90-91)	PS (art. 92)	PO (art. 95)
Ente	Regione	Provincia / Città metropolitana	Comune	Comune
Parti	Statutaria e strategica; vale come piano paesaggistico	Quadro conoscitivo, statuto, strategia	**Quadro conoscitivo, statuto, strategia dello sviluppo sostenibile**	**Gestione dell'esistente** (tempo indeterminato) e **trasformazioni** (5 anni)
Effetto	Vi si conformano politiche, piani e strumenti	Vi si conformano gli strumenti comunali	**Non conformativo** e senza previsioni localizzative, salve le eccezioni (c. 7)	**Conforma**, per lettura dell'art. 95 c. 1 (la legge non usa la parola) l'uso del suolo
Salvaguardie	Max 3 anni	Max 3 anni	Dall'adozione del PS all'approvazione o adeguamento del PO; max 3 anni dall'approvazione del PS	Art. 103

Attenzione al linguaggio. La LR 65 usa la parola «conformativa» solo per dire che il PS **non** lo è (art. 92 c. 7). Che il PO conformi si ricava dall'art. 95 c. 1: «disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale». All'orale: «il PS è dichiarato non conformativo; il PO, che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia, è lo strumento che conforma». La lettura è comune, ma non è una definizione di legge.

Lo stesso lotto, quattro momenti

Esempio inventato: un campo dentro il territorio urbanizzato.



Oggi

Il piano vigente non prevede nulla.
Niente da chiedere.



PS approvato

L'UTOE ammette al massimo 20.000 mq. Non dice su quale lotto.
Non conformativo: il proprietario non ha ancora alcun diritto (art. 92 c. 7).



PO adottato

Il PO prevede qui il verde pubblico. Un vicino chiede di costruire in contrasto.
Salvaguardia: il Comune sospende la decisione, al massimo 3 anni (art. 103).



PO efficace

Il PO dice cosa si fa su questo lotto.
Conformativo: ora la regola vale per il singolo suolo. Lo si ricava dall'art. 95 c. 1: la legge non usa la parola. Le trasformazioni durano 5 anni.

Tre parole simili, tre cose diverse

Piano conformativo

Decide cosa si fa sui singoli suoli. Il PS no, per legge (art. 92 c. 7); il PO sì, per lettura dell'art. 95 c. 1.

Vincolo conformativo

Limite generale per categorie o zone: non scade e non è indennizzato. Vedi la dispensa sui vincoli.

Conformarsi al PIT

Un piano si allinea al piano paesaggistico. Riguarda i piani, non i lotti. Vedi la dispensa sul paesaggio.

Piano strategico e scenari

Gli scenari aiutano a pensare. Il piano strategico sceglie.

SCENARI: che cosa potrebbe succedere?
Una tecnica. Futuri alternativi da confrontare, non una decisione.

↓ **si sceglie**

PIANO STRATEGICO: che cosa vogliamo fare?
Un atto di indirizzo: visione, strategie, azioni, chi le porta avanti. Non dice cosa si costruisce su un lotto.

↓ **guida**

PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI: con quali regole?
PTCM, PS, PO. Il PO conforma.

Piano strategico metropolitano: L. 56/2014, art. 1 c. 44 lett. a, triennale e aggiornato ogni anno. Numeri e situazioni del lotto sono inventati. Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 92, 95, 103; L. 56/2014 su Normattiva, in sintesi automatica. Il nesso con gli scenari è una lettura didattica.

Due frasi della stessa legge

Sembrano in contrasto. Prima di tutto, il testo.

Art. 7
«Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili [...] contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo.» Le limitazioni seguono dalle invarianti, che sono «accertamento delle caratteristiche intrinseche» dei beni.

Art. 92 c. 7
«Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo e non contiene previsioni localizzative», salvo gli ambiti del c. 4 lett. g e le salvaguardie.

La domanda
Lo statuto del PS contiene limiti alla proprietà. Ma il PS non decide sul singolo suolo. Allora chi impone il limite al proprietario, e quando?

Una lettura possibile

Esempio inventato: le terrazze sul poggio della città della carta.

1. Lo statuto del PS riconosce
Le terrazze sono invariante. Per l'art. 7 è un accertamento: la qualità c'era già, il piano la constata.

↓ **diventa regola**

2. Il PS non localizza
Fissa le regole di tutela, non dice cosa si fa sulla particella (art. 92 c. 3 lett. e, c. 7).

↓ **il PO la applica**

3. Il PO porta la regola sul lotto
Le sue previsioni poggiano sulla disciplina di tutela del PS (art. 95 c. 5 lett. a): sulle terrazze niente sbancamenti che le cancellino.

↓ **sul lotto**

4. Il proprietario
Subisce il limite senza indennizzo (art. 7). Per i limiti del piano paesaggistico il Codice dice lo stesso (art. 145 c. 4).

Dove il limite arriva prima del PO, dal testo

Salvaguardie del PS adottato
niente SCIA in contrasto (art. 92 cc. 5-6, art. 103 c. 2)

Piano paesaggistico
previsioni subito prevalenti sui piani comunali (Codice, art. 145 c. 3)

Dubbio dichiarato
Il testo non dice se un limite «contenuto nello statuto» del PS valga per il proprietario prima che il PO lo traduca. In cartella non c'è una sentenza o un commento che lo chiarisca. La lettura qui sopra è didattica.

Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 6, 7, 92, 95, 103; Codice, art. 145 cc. 3-4 (Normattiva al 04/11/2026). Lettura didattica: la catena dei punti 1-4. Inventati: poggio, terrazze, regola del PO.

Piano strutturale (art. 92): cosa contiene

Statuto (c. 3): patrimonio comunale e invarianti · perimetro del territorio urbanizzato · centri e nuclei storici con ambiti di pertinenza · ricognizione delle prescrizioni di PIT e PTC · regole di tutela e adeguamento al PIT · riferimenti statutari per le UTOE.

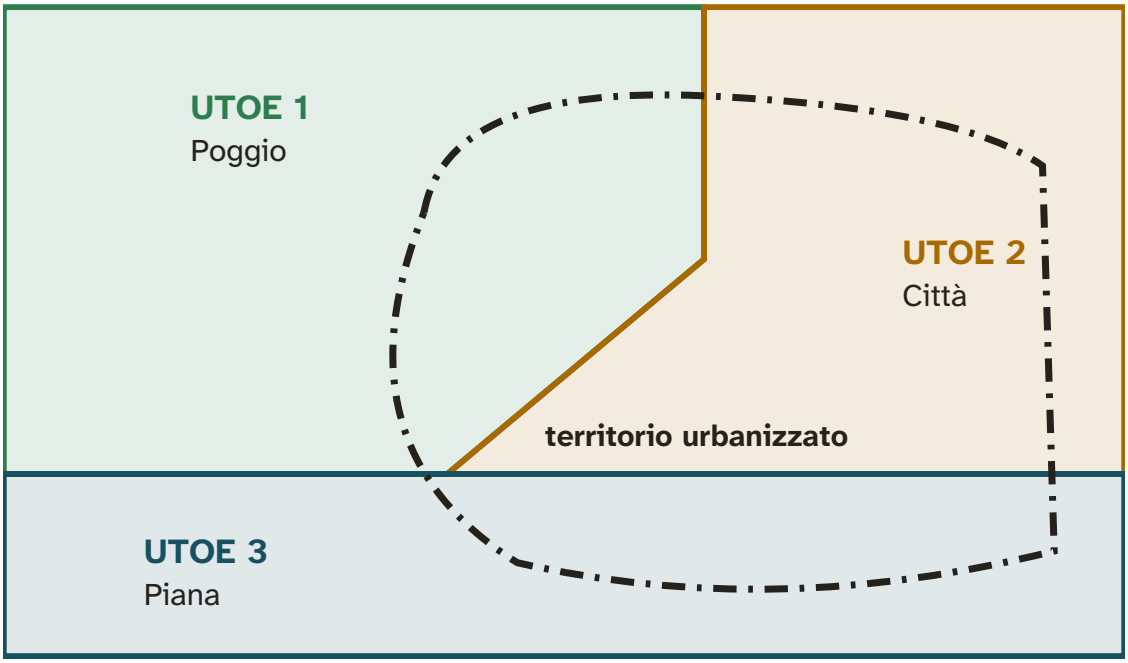
Strategia (c. 4): UTOE · obiettivi generali e per UTOE · **dimensioni massime sostenibili** interne al territorio urbanizzato, per UTOE e categoria funzionale · servizi e dotazioni nel rispetto del DM 1444, per UTOE · indirizzi per la qualità degli insediamenti · obiettivi di recupero e rigenerazione · ambiti per interventi sovraordinati.

Altro (c. 5): obiettivi di mobilità sostenibile e ciclabile · analisi di coerenza · valutazione degli effetti · ambiti di degrado · **mappatura dei percorsi accessibili** · misure di salvaguardia.

Termini: formazione entro **3 anni** dall'avvio (art. 93); poi blocchi a nuova edificazione e interventi di cui all'art. 134 c. 1 lett. a), b), b bis), f) e demolizione-ricostruzione con aumento di volume.

Le UTOE: un Comune diviso per decidere

Comune inventato: tre parti, tre strategie.



Le UTOE coprono tutto il Comune, dentro e fuori dal perimetro.

Cosa fissa il PS per ogni UTOE

UTOE 1 Poggio
Obiettivo: Recuperare i borghi
Tetto: Residenza: 3.000 mq Scuola da mantenere

UTOE 2 Città
Obiettivo: Rigenerare le aree dismesse
Tetto: Residenza: 20.000 mq Più verde e parcheggi

UTOE 3 Piana
Obiettivo: Tutelare il suolo agricolo
Tetto: Produttivo: 8.000 mq Rete ciclabile

I tetti valgono solo per le parti dentro il perimetro (DPGR 32/R, art. 5 c. 1).

Perché nella strategia

STATUTO: dà i riferimenti
Il patrimonio e i criteri per disegnare le UTOE (art. 92 c. 3 lett. f).

↓ **su questa base**

STRATEGIA: disegna le UTOE
Sono una scelta del piano: dove concentrare obiettivi, quantità e servizi (art. 92 c. 4).

↓ **nel tetto**

PO: localizza
Solo il PO dice su quale lotto e quanto, in cinque anni (art. 95 c. 8).

La posizione nella strategia è di legge. Il perché è una lettura didattica. Parti e numeri sono inventati. Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 92, 95; DPGR 32/R, artt. 4-5.

Piano strutturale intercomunale (artt. 23 e 94)

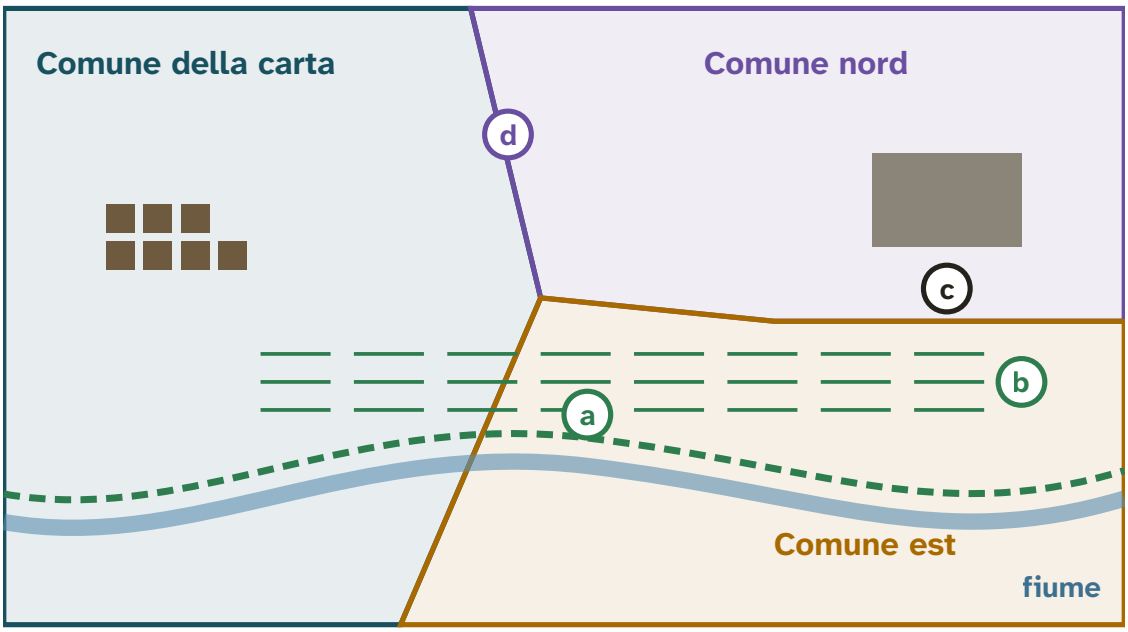
Due o più comuni, anche di province diverse (art. 94 c. 1), purché contermini e nello stesso ambito sovracomunale dell'art. 28, salvo l'art. 24 (art. 23 c. 3). Lo statuto dell'unione può attribuirle adozione e approvazione (art. 23 c. 13 bis). Stessi contenuti del PS, più politiche di area vasta su: mobilità e intermodalità · recupero degli insediamenti e territorio rurale · sistema produttivo · perequazione territoriale. Termine di formazione: **4 anni**, prorogabile di 6 mesi in caso di osservazioni numerose o complesse.

Procedura: esercizio associato (convenzione o unione), **ufficio unico di piano**, garante unico, proposta approvata dall'organo individuato, **adozione e approvazione di ciascun comune**. Se un comune non approva, il piano non ha efficacia per quel territorio (art. 23 c. 11).

Problematiche da orale (giudizio personale, non testo di legge): tempi di coordinamento · comuni di dimensioni diverse · politiche che cambiano · uscita di un comune · strategia di area vasta che resta generica · trasferimento del dimensionamento · difficile applicazione della perequazione territoriale.

Tre comuni, un piano

Esempio inventato: la città della carta e due vicini.



- (a) Mobilità: una ciclabile lungo il fiume, da un comune all'altro
- (b) Territorio rurale: la piana fra due comuni trattata come un solo sistema
- (c) Produttivo: un'area unica nel Comune nord, non tre piccole
- (d) Perequazione territoriale: chi ospita e chi no si dividono oneri e vantaggi

I quattro temi di area vasta sono quelli dell'art. 94 c. 2. I comuni devono essere contermini e nello stesso ambito sovracomunale (art. 23 c. 3, salvo art. 24).

Chi fa che cosa (art. 23)

La firma finale resta a ciascun comune.

1. **Comuni**
   Atto di esercizio associato: convenzione o unione. Nasce l'ufficio unico di piano (c. 2).
2. **Ente responsabile**
   Nomina il garante (c. 4) e avvia il procedimento (c. 5). Partono i 4 anni (art. 94 c. 2 bis).
3. **Organo della convenzione o dell'unione**
   Approva la proposta e la manda ai comuni (c. 7).
4. **Ciascun comune**
   Adotta il piano (c. 7).
5. **Ente e organo**
   L'ente istruisce le osservazioni; l'organo controdeduce e adegua il piano (c. 8).
6. **Ciascun comune**
   Approva, con le sole modifiche indicate dall'organo (c. 9).
7. **BURT**
   Il piano è efficace e sostituisce i PS dei comuni (cc. 10-11).

E se il Comune est non approva?
Il piano non ha efficacia per il suo territorio (c. 11): lì resta il suo PS. Per gli altri due vale.

E se i tempi saltano?
Dopo 4 anni (più 6 mesi se le osservazioni sono molte o complesse) e fino all'approvazione, stop a nuova edificazione e ad altri interventi (art. 94 cc. 2 ter, 2 quinquies).

Variante: lo statuto dell'unione può darle anche adozione e approvazione, con il voto dei sindaci interessati (c. 13 bis). Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 23, 24, 94. Comuni, temi e scelte sono inventati.

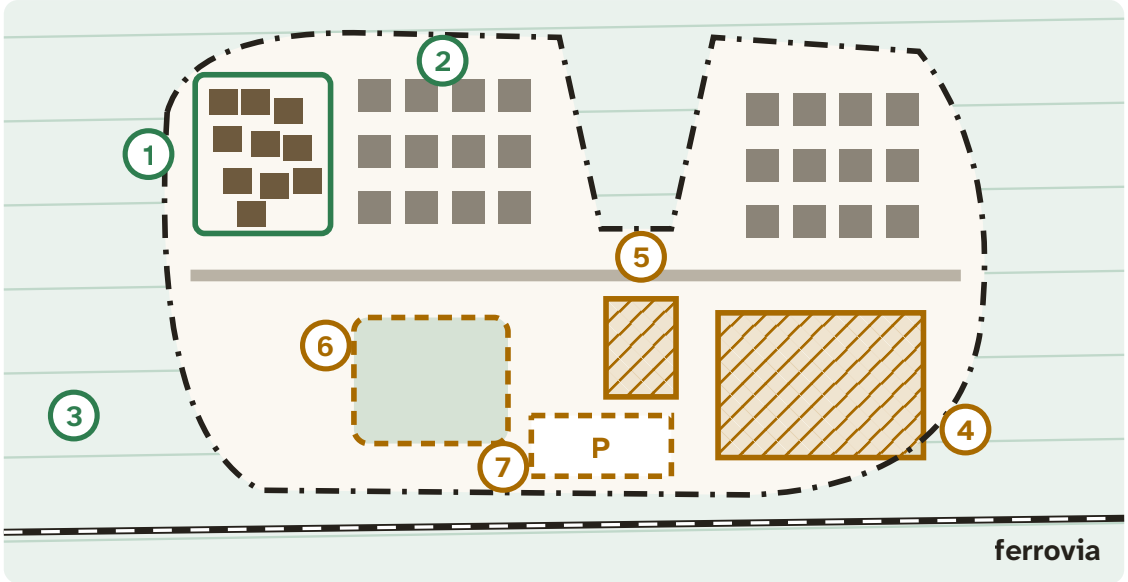
Piano operativo (art. 95)

Parte a tempo indeterminato (c. 2): centri e nuclei storici · territorio rurale · patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato · distribuzione delle funzioni (art. 98) se integrata · ambiti portuali · zone di degrado.

Parte quinquennale (c. 3): piani attuativi · rigenerazione (art. 125) · progetti unitari convenzionati (art. 121) · nuova edificazione · ERS · aree per urbanizzazioni e standard · **vincoli preordinati all'esproprio** · perequazione, compensazione, protezione civile.

Il piano operativo sulla carta

Stessa città inventata: due parti, due colori.



Gestione dell'esistente, senza scadenza (c. 2)

1. Borgo: tutela del centro storico, anche edificio per edificio (lett. a)
2. Tessuti: interventi sul patrimonio edilizio esistente (lett. c)
3. Campagna: disciplina del territorio rurale, edifici storici e abbandonati (lett. b)

Trasformazioni, cinque anni (c. 3)

4. Area dismessa: PA 1, piano attuativo o rigenerazione (lett. a, b)
5. Lotto intercluso: progetto unitario convenzionato (lett. c)
6. S 1, nuovo verde pubblico: area per gli standard (lett. f)
7. P 1, parcheggio della stazione: vincolo preordinato all'esproprio (lett. g)

A righe: si costruisce o si trasforma. Contorno tratteggiato: spazio pubblico da acquisire. Il PO copre tutto il Comune, dentro e fuori la linea (c. 1).

Quanto, e su che cosa poggia

Il PO dimensiona cinque anni nel tetto del PS (c. 8).

UTOE Città: residenza nuova, mq di superficie edificabile



PA 1 sull'area dismessa	**6.000 mq**
PUC sul lotto intercluso	**1.500 mq**
Nuova edificazione diretta	**500 mq**
Totale del PO	**8.000 mq**
Tetto del PS (dalla figura sulle UTOE)	**20.000 mq**

Le basi delle previsioni (c. 5)

Tutela del patrimonio e beni paesaggistici	**lett. a**
Quadro conoscitivo dell'esistente e dei rischi	**lett. b**
Fattibilità geologica, idraulica, sismica	**lett. c**
Domanda e offerta di edilizia sociale	**lett. d**
Coordinamento con il trasporto collettivo	**lett. e**

E in più

Barriere architettoniche (c. 6); conformità al PS e motivazione delle scelte (c. 7); edifici incompatibili da riqualificare con compensazione (c. 4); relazione sull'attuazione ogni cinque anni (c. 14).

Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, art. 95; DPGR 32/R, art. 5 c. 2 bis. Lettura didattica: «nessun diritto» sulla quota non usata. Carta, previsioni e numeri sono inventati e coerenti con le altre figure.

Decadenza quinquennale, da sapere bene (cc. 9-12):

Previsione	Decade se entro 5 anni
Piani attuativi e PUC **di iniziativa pubblica**, rigenerazione	Il piano o progetto non è approvato
Piani attuativi, rigenerazione, PUC **di iniziativa privata**	Non è stipulata la convenzione né formato un atto unilaterale d'obbligo valido
Nuova edificazione diretta	Non è rilasciato il titolo edilizio
Vincolo preordinato all'esproprio	Non è approvato il progetto definitivo dell'opera (c. 10). Se l'opera può essere anche privata, la previsione non decade. Vale anche la regola statale: decade se in cinque anni non è dichiarata la pubblica utilità (DPR 327, art. 9 cc. 2-3; D4)

Proroga: **una sola volta, massimo 5 anni**, con atto unico prima della scadenza, solo per le previsioni dei commi 9 e 11: il vincolo espropriativo del c. 10 ne resta fuori (c. 12). Ogni 5 anni il Comune redige una relazione sull'attuazione (c. 14). Formazione del PO entro **3 anni** dall'avvio (art. 96).

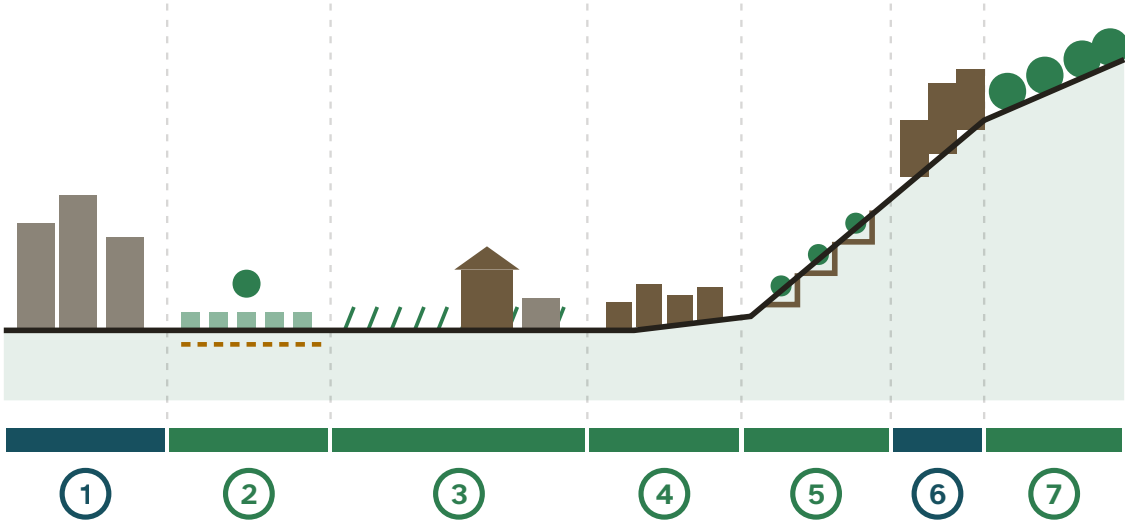
Regolamento edilizio (art. 106): modalità costruttive, decoro, igiene, sicurezza, vigilanza. **Non può costituire variante** agli strumenti.

Territorio rurale (artt. 64 ss.) — essenziale

Costituito da aree agricole e forestali, nuclei rurali, aree a elevato grado di naturalità e ulteriori aree non urbanizzate; è comunque rurale **tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato** (art. 64 cc. 1-2). Vi rientrano anche gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66) e gli **ambiti periurbani** (art. 67). L'imprenditore agricolo opera tramite programma aziendale (PAPMAA, artt. 73-74). Regolamento: DPGR 63/R/2016.

Dalla città al poggio

Profilo inventato della città della carta. Tutto ciò che sta fuori è rurale.



territorio urbanizzato — territorio rurale (art. 64 c. 2)

1. Tessuti recenti della città
2. Ambito periurbano: orti, percorsi, connessioni (art. 67)
3. Campi di un'azienda agricola: aree rurali (art. 64 c. 1 lett. a)
4. Nucleo rurale (art. 65): conta la morfologia originaria
5. Ambito di pertinenza del borgo: le terrazze a olivi (art. 66)
6. Il borgo: centro storico, dentro il perimetro
7. Bosco sul poggio: area a elevata naturalità (art. 64 c. 1 lett. c)

Fuori dalla linea: chi costruisce cosa

Richieste inventate nel profilo qui sopra.

Casa per il figlio che lavora nell'azienda 3
Se il piano la ammette: programma aziendale approvato dal Comune, casa necessaria all'imprenditore professionale, ai familiari o agli addetti, superfici minime in produzione (art. 73 c. 2). Prima si recupera l'esistente, se coerente (c. 1).

Un nuovo annesso per gli attrezzi
Programma aziendale commisurato all'azienda (art. 73 c. 4); nei casi del regolamento anche senza (cc. 5, 5 bis).

Le case sparse e il nucleo 4
Le disciplina il piano operativo, a tempo indeterminato (art. 95 c. 2 lett. b; art. 64 c. 5). Nel nucleo si rispettano morfologia e tipi originari (art. 65 c. 2).

Un centro sportivo privato sui campi
Funzione non agricola: serve prima il parere favorevole della conferenza di copianificazione (art. 64 c. 6).

Una casa qualsiasi, senza azienda
No: fuori dal perimetro niente nuove case, salvo le regole del territorio rurale (art. 4 c. 2).

Gli interventi dei programmi aziendali non vanno in copianificazione, salvo la perdita della destinazione agricola (art. 25 c. 2 lett. e ter). Riscontrato: LR 65 al 08/09/2025, artt. 4, 25, 64-68, 73, 95. Il regolamento DPGR 63/R non è stato riletto qui. Profilo e richieste sono inventati.

Morfotipi: come riconoscerli senza le linee guida toscane

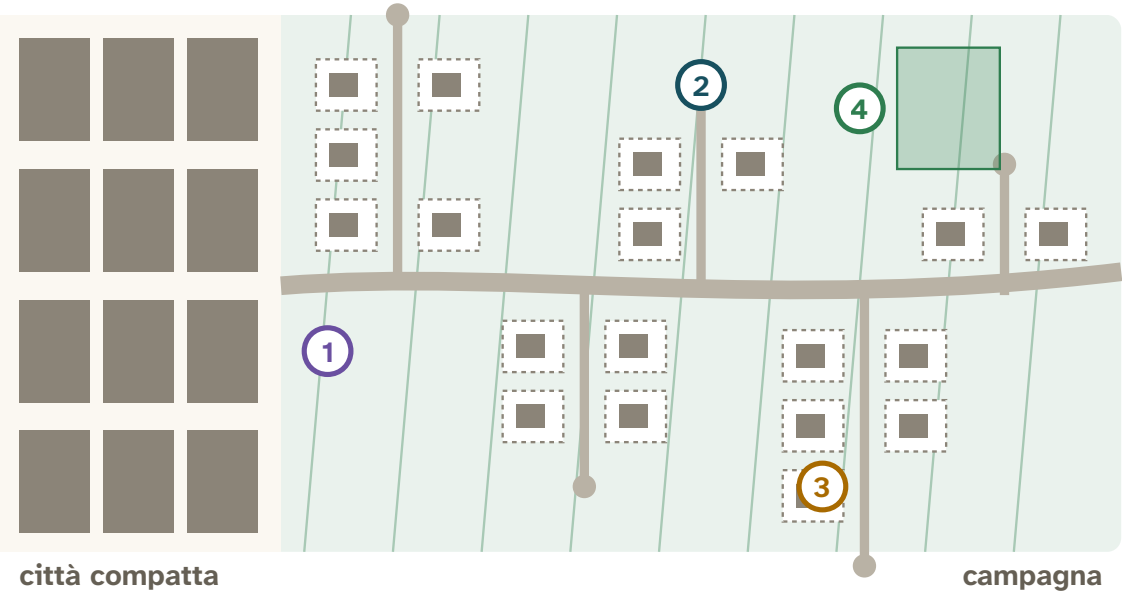
Domanda d'orale ricorrente. Metodo in quattro letture applicabile ovunque:

1. **Fase di formazione**: storica, pianificata, spontanea (cartografia e catasti storici).
2. **Impianto**: rapporto tra strada, isolato e lotto; maglia regolare o irregolare; margine.
3. **Tipo edilizio e densità**: in linea, a schiera, isolato; altezze e rapporto di copertura.
4. **Funzioni e spazio aperto**: mix, spazio pubblico, permeabilità e rapporto con il contesto.

La sintesi di queste letture è il tipo di tessuto. In Toscana il riferimento è l'**Abaco dell'invariante III** (`02_NORMATIVA/PIT_PPR`). I Comuni perseguono gli obiettivi specifici di ciascun morfotipo (Disciplina, art. 12 c. 3).

Quattro letture, un tessuto

Esempio inventato: il bordo nord della città della carta.



1. **Formazione**
   Crescita per singoli lotti, lungo una strada che c'era già.
2. **Impianto**
   Strade a pettine, a fondo cieco; maglia incompleta; nessun margine.
3. **Tipo e densità**
   Case mono e bifamiliari isolate su lotto, bassa densità.
4. **Funzioni e spazio aperto**
   Solo residenza, nessuno spazio pubblico, campi interclusi.

Sintesi: T.R.7, tessuto sfrangiato di margine

Somiglia al T.R.8 lineare: qui decidono margine e frammentarietà.

Dall'abaco al piano

Obiettivi specifici del T.R.7 e chi li porta sulla carta.

Bloccare la dispersione insediativa
PS: la linea del perimetro chiude il bordo; i campi interclusi di valore restano fuori (art. 4 c. 5).

Riprogettare il bordo, anche con una cintura verde
PS e PO: ambito periurbano con orti, frutteti, percorsi (art. 67).

Completare e rendere continue alcune maglie
PO: pochi lotti di ricucitura, nel tetto del PS.

Aree intercluse come spazi pubblici, orti, giardini
PO: area per gli standard sul campo intercluso 4 (art. 95 c. 3 lett. f).

Il Comune persegue gli obiettivi specifici del morfotipo (PIT, Disciplina, art. 12 c. 3). Riscontrato: descrizione e obiettivi del T.R.7 e del T.R.8 nell'Abaco dell'invariante III; LR 65 al 08/09/2025, artt. 4, 67, 95. Lettura didattica: le quattro letture e l'abbinamento obiettivo-strumento. Pianta e scelte sono inventate.

Prevalente funzione residenziale e mista	Sigla
Isolati chiusi o semichiusi	T.R.1
Isolati aperti, edifici residenziali isolati su lotto	T.R.2
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali	T.R.3
Isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata	T.R.4
Tessuto puntiforme	T.R.5
Tipologie miste	T.R.6
Sfrangiato di margine	T.R.7
Lineare	T.R.8
Reticolare o diffuso	T.R.9
Campagna abitata	T.R.10
Campagna urbanizzata	T.R.11
Piccoli agglomerati isolati extraurbani	T.R.12

Produttivi e specialistici: T.P.S.1 proliferazione produttiva lineare · T.P.S.2 piattaforme produttive, commerciali, direzionali · T.P.S.3 insule specializzate · T.P.S.4 piattaforme residenziali e turistico-ricettive.

Morfotipi rurali (invariante IV): 23, descritti nell'abaco regionale con le dinamiche e gli obiettivi di qualità. Schede sintetiche di tutti i morfotipi in `00_INIZIA_QUI/03_Schemi_da_stampare.pdf`. **Da studiare negli abachi:** almeno 4-5 tipi ricorrenti nell'ambito delle tracce.

Perimetro del territorio urbanizzato: art. 4 LR 65; DPGR 32/R/2017, art. 3 (definito all'adozione del PS, motivato nella relazione del responsabile); «Indicazioni metodologiche» nell'Abaco dell'invariante III (Disciplina, art. 12 c. 4). **UTOE e dimensionamento:** DPGR 32/R/2017, artt. 4-6: dimensioni per categoria funzionale, in **SE**.

Domande di autoverifica

1. Perché il PS non crea diritti edificatori?
2. Le invarianti impediscono ogni trasformazione?
3. Un lotto intercluso rientra nel territorio urbanizzato?
4. Cosa succede a una previsione privata senza convenzione dopo 5 anni?
5. Se un comune non approva il PSI, cosa succede?